

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4570/2536

บริษัท ฟิล ไทย จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.รษฎากร มาตรา 65 ทวิ (9)

แม้ในคำอุทธรณ์ของโจทก์จะไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในการเสียภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 แต่โจทก์อุทธรณ์คัดค้านว่าการตัดรายการจำหน่ายหนี้สูญสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2520 ของโจทก์ออกเป็นผลให้โจทก์ไม่มีผลขาดทุนสุทธิไปหักเป็นรายจ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 ทำให้รอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 มีกำไรสุทธิตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินโจทก์ ถือว่าโจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ(9) ที่ใช้บังคับในขณะนั้นบัญญัติว่า "การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้ปฏิบัติการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้แล้ว" หนี้ดังกล่าวมิได้กำหนดว่าจะต้องเป็นหนี้เฉพาะทางการค้าของโจทก์เท่านั้น หนี้ที่เกิดจากกรรมการของโจทก์ยกยอกถือเป็นหนี้อย่างหนึ่งที่สามารถจำหน่ายเป็นหนี้สูญได้ เพียงแต่โจทก์ต้องปฏิบัติการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ เมื่อโจทก์ทราบว่า พ. ยกยอกเงินไป โจทก์ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ดำเนินคดีอาญาฐานยกยอก ทั้งโจทก์ได้ฟ้องห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ค.ซึ่งพ. เป็นหุ้นส่วนอยู่จนได้รับชำระหนี้มาแล้วส่วนหนึ่ง กรณีเช่นนี้นับได้ว่าโจทก์ได้ปฏิบัติการจนสุดความสามารถที่จะให้ได้รับชำระหนี้รายนี้แม้ว่าโจทก์จะไม่ได้เรียกร้องเอาจากกรรมการคนอื่นที่ได้ลง

ลายมือชื่อในเช็คที่ พ.เอาไปเบิกเงินแล้วยักยกออกไป เมื่อปรากฏว่า พ.แต่ผู้เดียวเป็นผู้ ยักยกโดยบุคคลที่ลงลายมือชื่อร่วมด้วย มิได้รู้เห็นหรือรับประโยชน์จากการที่ พ.ยักยกแต่ประการใด ทั้งโจทก์ปฏิบัติการจนสุดความสามารถที่จะให้ได้รับชำระหนี้ และไม่สามารถจะเอาทรัพย์สินจาก พ.มาชำระหนี้ได้ โจทก์ยอมจำนนหนี้สูญจาก บัญชีได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัด ได้มอบอำนาจให้นายพันธุ์ทองเป็นผู้มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีแก่จำเลยจำเลยที่ 1 เป็นกรมในรัฐบาลสังกัด กระทรวงการคลัง มีหน้าที่จัดเก็บเงินภาษีอากรให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อปี 2525 เจ้าพนักงาน ประเมินของจำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีปี 2520-2522 เป็นเงิน 107,173.69 บาท 3,930,087.58 บาท และ 6,023,186.02 บาทตามลำดับ โจทก์ได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โจทก์เห็นว่าการประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะรายจ่ายที่โจทก์ได้นำมาหักเป็นราย จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2520 และปี 2522 โดยระบุ ว่าเป็นรายการพิเศษนั้นไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตีร แห่งประมวล รัษฎากรรายจ่ายซึ่งโจทก์นำตัดจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2520 และปี 2522 เป็นเงินที่โจทก์ถูกยักยกออกไป เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 อ้างว่าเป็นรายจ่ายพิเศษต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตาม มาตรา 65 ตีร แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์เห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติห้าม ตัดรายจ่ายพิเศษสำหรับกรณีซึ่งโจทก์ถูกยักยกเงินไป อีกทั้งกรณีที่โจทก์ถูกยักยก

เงินไปไม่อาจนำบทบัญญัติตามมาตรา 65 ตีร แห่งประมวลรัษฎากรมาใช้ได้ เพราะตามมาตรา 65 ตีร ไม่ได้บัญญัติห้ามคำนวณกำไรสุทธิโดยตัดรายจ่ายของ นิติบุคคลสำหรับกรณีนิติบุคคลถูกยกยกทรัพย์สินและยังไม่ได้รับคืนไว้ ข้อห้ามตาม บทบัญญัติมาตรา 65 ตีร (12) คงห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ สำหรับผลเสียหายอันอาจได้กลับคืนเนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มครองกันใด ๆ แต่ กรณีของโจทก์เป็นความเสียหายอันเนื่องจากการประกอบกิจการที่ไม่มีประกัน โจทก์ ย่อมหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ทันที ขอให้พิพากษาว่า การประเมิน ของเจ้าพนักงานเป็นการประเมินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพิกถอนคำวินิจฉัยของ จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า นายพันธุ์ทองไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ ใบมอบอำนาจ ของโจทก์ไม่สมบูรณ์ ไม่ปรากฏว่ามีคำพิพากษาของศาลใดพิพากษานายพล ยกยกทรัพย์สิน จำนวนหนี้ของโจทก์ยังไม่เป็นหนี้สูญและไม่อาจนำไปหักกับรายรับได้ เรื่องหนี้สูญได้บัญญัติไว้ในมาตรา 65 ทวิ(9) แห่งประมวลรัษฎากรหมายถึงการ จำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ทางการค้าของโจทก์หาได้หมายถึงทรัพย์สินที่ถูก กรรมการโจทก์ร่วมกันยกยกออกไปไม่ โจทก์มิได้อุทธรณ์ขอให้เพิกถอนการประเมินใน รอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินเรียก เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 การประเมินของเจ้า พนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหนี้สูญของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2520 จำนวนเงิน 13,448,327.22 บาท และของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2522 จำนวนเงิน

11,454,826.57 บาท และให้ปรับปรุงกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2520 ถึงปี 2522 ให้ใหม่คำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์จำเลยประการแรกมีว่า โจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินของเจ้าพนักงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่า แม้ในคำอุทธรณ์ของโจทก์จะไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในการเสียภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 แต่โจทก์อุทธรณ์คัดค้านว่า การตัดรายการจำหน่ายหนี้สูญสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2520 ของโจทก์ออกเป็นผลให้โจทก์ไม่มีผลขาดทุน สุทธิไปหักเป็นรายจ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 ทำให้รอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 มีกำไรสุทธิตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินโจทก์ ถือว่าโจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

อุทธรณ์ประการต่อไปที่ว่า นายพอลยกยอดเงินโจทก์หรือไม่และโจทก์จำหน่ายหนี้สูญสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2520 ปี 2522 ได้หรือไม่ โจทก์มีนายพันธุ์ทอง และนายเต็มศักดิ์พยานผู้ทำการตรวจสอบบัญชีของโจทก์ชี้ให้เห็นว่า นายพอลได้เอาเช็คของโจทก์เบิกเงินไปใช้และลงบัญชี เพื่อบริการเบิกจ่ายเงินโจทก์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง ทั้งนายถนอมพยานจำเลยที่ตรวจสอบภาษีรายนี้เบิกความยอมรับว่า หนี้ที่โจทก์จำหน่ายหนี้สูญ เป็นหนี้ที่นายพอลกรรมการของโจทก์ยกยอดไป พยานหลักฐานดังกล่าวเพียงพอรับฟังได้ว่า หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่นายพอลยกยอดไป ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ(9) ที่ใช้บังคับในขณะนั้น บัญญัติว่า "การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระทำได้อต่อเมื่อได้ปฏิบัติการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้แล้ว" หนี้ดังกล่าวมิได้กำหนดว่าจะต้องเป็นหนี้เฉพาะทางการค้าของโจทก์

เท่านั้นหนี่ที่เกิดจากกรรมการของโจทก์ยกยกถือเป็นหนี่อย่างหนี่ที่สามารถ
จำหน่ายเป็นหนี่สูญได้เพียงแต่โจทก์ต้องปฏิบัติการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี่
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อโจทก์ทราบว่านายพอลยกยกเงินไป โจทก์ได้แจ้งต่อ
พนักงานตำรวจให้ดำเนินคดีอาญฐานยกยก ทั้งโจทก์ได้ฟ้องห้ำหั่นส่วนสามัญ
นิติบุคคลคูเปอร์แอนต์ไลย์แบรนต์ ซึ่งนายพอลเป็นหุ้นส่วนอยู่จนได้รับชำระหนี่มา
แล้วส่วนหนี่ กรณีเช่นนี้นับได้ว่าโจทก์ได้ปฏิบัติการจนสุดความสามารถที่จะให้ได้รับ
ชำระหนี่รายนี้แม้ว่าโจทก์จะไม่ได้เรียกร้องเอาจากนายช้อน นางประชุมและนายพันธุ
ทอง กรรมการที่ได้ลงลายมือชื่อในเช็คที่นายพอลเอาไปเบิกเงินแล้วยกยกไป เมื่อ
ปรากฏว่านายพอลแต่ผู้เดียวเป็นผู้ยกยกโดยบุคคลที่ลงลายมือชื่อร่วมด้วยมิได้รู้
เห็นหรือรับประโยชน์จากการที่นายพอลยกยกแต่ประการใด ทั้งโจทก์ปฏิบัติการจน
สุดความสามารถที่จะให้ได้รับชำระหนี่ และไม่สามารถจะเอาทรัพย์สินจากนายพอล
มาชำระหนี่ได้ โจทก์ยอมจำหน่ายหนี่สูญจากบัญชีได้

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-เจริญ นิลเอสงฆ์-สุนพ กิรติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ